

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2156/2530

นางช้อยฟ้า วรรณปิติ ฯ

โจทก์

นางสาวอรรวรรณ แซ่เอ็งหรือนางอรรวรรณ  
ทนงรัตน์

จำเลย

นางชูเจีย แซ่เอ็ง

จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 492, มาตรา 498, มาตรา 1299

จำเลยจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทไว้กับ ช.สามีโจทก์ 1 ปีจำเลยได้ไถ่ถอน  
การขายฝากแล้ว แม้การไถ่ถอนจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม ก็เป็นเพียงทำให้การกลับ  
คืนมาซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้น แต่ในระหว่างโจทก์และจำเลยด้วย  
กันเอง ย่อมมีผลใช้ยันกันได้ โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของ ช. จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่  
จำเลย

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาและผู้จัดการมรดกของนายชีวchimหรือchim วรรณ  
ปิติ จำเลยเช่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) เลขที่ ๙๙ ตำบลเกาะ  
สำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากนายชีวchimทำหนังสือสัญญาเช่า  
คราวละ ๑ ปี เมื่อนายชีวchimตายจำเลยก็ทำสัญญาเช่ากับโจทก์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑  
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ มีกำหนดเวลาเช่า ๑ ปี ค่าเช่า ๑๓,๐๐๐ บาท เมื่อหมดอายุสัญญา  
โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยส่งมอบที่ดินคืน จำเลยไม่ยอมคืนขอให้ศาลพิพากษาขับไล่

จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าว ห้ามเกี่ยวข้องและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นของจำเลยมีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แบบ (น.ส.๓) เมื่อพ.ศ.๒๕๐๙ จำเลยขายฝากที่ดินแปลงนี้ไว้กับนายชีวขิม หรือขิมมีกำหนด ๑ ปี ก่อนครบกำหนดจำเลยนำเงินจำนวนตามสัญญาขายฝากไปให้นายชีวขิมหรือขิม ไปถอนการขายฝากแล้วที่ดินจึงตกเป็นของจำเลย จากนั้นจำเลยและนางชูเจีย แซ่อึ้ง มารดาได้ร่วมกันครอบครองทำประโยชน์ จำเลยให้การอีกว่าไม่เคยทำสัญญาเช่าที่ดินจากนายชีวขิมหรือขิมและโจทก์ด้วย

ในวันขึ้นสองสถานนางชูเจีย แซ่อึ้ง มารดาจำเลยร้องขอเข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจำเลยร่วม และบริวารออกไปจากที่พิพาทห้ามเกี่ยวข้อง ให้จำเลยและจำเลยร่วมใช้ค่าเสียหาย ๑๓,๐๐๐ บาทและค่าเสียหายปีละ ๑๓,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะออกจากที่พิพาทเสร็จสิ้น

จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อพ.ศ.๒๕๐๙ จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของได้นำที่พิพาทไปขายฝากไว้กับนายชีวขิมหรือขิม ผรณปิติ สามิโจทก์มีกำหนด ๑ ปี แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยได้ไปถอนการขายฝากที่พิพาทจากสามิโจทก์ก่อนครบ

กำหนดเวลาตามสัญญาขายฝากแล้ว จำเลยได้ครอบครองที่พิพาทตลอดมาโดยมิได้  
เช่าจากโจทก์ แม้การไถ่ถอนการขายฝากจะไม่มี การจดทะเบียนก็ตาม ก็เป็นเพียง  
ทำให้การกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้นแต่ในระหว่างโจทก์  
และจำเลยด้วยกัน ย่อมมีผลใช้ยันกันดังที่กล่าวข้างต้นได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิอันใดที่  
จะฟ้องขับไล่จำเลยและจำเลยร่วม

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายวิชัย เหลืองวิไล  
ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |